

D22



DIA 22

AULA 3/6

DIREITO PENAL MILITAR

CONCURSO DE AGENTES

CPM ARTS. 53-54 • TEORIA MONISTA • CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS • CABEÇAS • PARTICIPAÇÃO



TRILHA TITÃ • EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO

ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

REGRA DO ART. 53

Cuidado para não importar o Código Penal comum



REGRA



PESSOAIS



AGRAVA



ATENUA



CABEÇAS



ART.54

1. Regra geral do concurso

O art. 53 do CPM dispõe que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas. O sistema parte de unidade do delito para os concorrentes, sem apagar a individualização da responsabilidade de cada agente.

EXEMPLO Autor e partícipe respondem pelo mesmo crime-base quando inseridos no concurso, ressalvadas as regras específicas.

BIZU 95+ CPM = teoria monista como ponto de partida.

PEGADINHA Importar para o caput a frase “na medida de sua culpabilidade”, que está no art. 29 do CP comum.

Q01 CEBRASPE • STM • 2004

O CPM, ao estabelecer que aquele que, de qualquer modo, concorrer para o crime incidirá nas penas a este cominadas, adotou, em matéria de concurso de agentes, a teoria monista.

RESOLVA AGORA • GABARITO NA CORREÇÃO

INDIVIDUALIZAÇÃO

O crime pode ser uno; a pena, não

2. Circunstâncias pessoais

A punição de cada concorrente é independente e considera sua culpabilidade. Condições ou circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime.

EXEMPLO Uma qualidade pessoal que integra o próprio tipo pode repercutir nos demais que dela tenham ciência; mera condição pessoal não elementar não se espalha automaticamente.

BIZU 95+ PESSOAL não comunica; ELEMENTAR pode comunicar.

PEGADINHA Dizer que toda condição pessoal passa automaticamente a todos os agentes.

Q02 BANCO AUDITADO • ÁGUIA SIMULADOS

Segundo o Código Penal Militar, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, “na medida de sua culpabilidade”.

RESOLVA AGORA • GABARITO NA CORREÇÃO

3. Participação de menor importância

Se a participação for de somenos importância, a pena pode receber atenuação na forma do CPM. A prova gosta de diferenciar essa figura da mera presença no local.

EXEMPLO Agente presta auxílio periférico, secundário e pouco relevante para o resultado: examine a regra específica do §3º.

BIZU 95+ MENOR importância ≠ ausência de participação.

PEGADINHA Transformar toda participação secundária em atipicidade.

AGRAVAMENTO E CABEÇAS

Quem organiza pesa mais

4. Hipóteses de agravamento

O CPM agrava a situação de quem promove ou organiza a cooperação, dirige a atividade dos demais, coage outro à execução material, instiga pessoa subordinada/impunível nas hipóteses legais ou participa mediante paga ou promessa de recompensa.

EXEMPLO Oficial que organiza a atuação coletiva e dirige os demais recebe tratamento distinto do simples executor.

BIZU 95+ ORGANIZA/DIRIGE/COAGE/INSTIGA/PAGA = atenção.

PEGADINHA Aplicar automaticamente a agravante a todo superior hierárquico sem fato correspondente.

5. Crimes de autoria coletiva necessária e “cabeças”

Nos crimes de autoria coletiva necessária, são considerados cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. Quando o crime é cometido por inferiores hierárquicos com um ou mais oficiais, os oficiais são considerados cabeças, assim como os inferiores que exerçam função de oficial, conforme a redação vigente.

EXEMPLO Em motim/revolta, a posição de liderança tem consequência legal própria.

BIZU 95+ CABEÇA = liderança normativa, não mero participante.

PEGADINHA Achar que todo participante é cabeça.

ART. 54 E FECHAMENTO

Participação não consumada

6. Ajuste, determinação, instigação e auxílio

O art. 54 estabelece que ajuste, determinação, instigação e auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

EXEMPLO Dois agentes combinam participação, mas a execução jamais começa: em regra, o simples ajuste não basta para punição autônoma pelo concurso.

BIZU 95+ SEM tentativa, em regra, atos de participação ficam impunes.

PEGADINHA Confundir acordo preparatório com tentativa iniciada.

PEGADINHA DE LITERALIDADE CP art. 29 contém “na medida de sua culpabilidade” no caput. O CPM art. 53 NÃO reproduz esse fecho. O CPM trata individualização e culpabilidade em sua própria disciplina.

CORREÇÃO

Gabarito comentado

Resolva primeiro; só depois use esta página para conferir o raciocínio e as pegadinhas.

QUESTÃO 01 - CERTO

O item descreve a adoção da teoria monista pelo CPM: os concorrentes, como regra, respondem pelo mesmo crime, com individualização posterior.

QUESTÃO 02 - ERRADO

A frase final foi transplantada do art. 29 do Código Penal comum. O caput do art. 53 do CPM não contém essa expressão; é uma pegadinha de literalidade.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Art. 53: unidade do crime (teoria monista), mas responsabilidade individual. Circunstâncias pessoais não comunicam, salvo elementares. Participação de menor importância atenua. Liderança, coação, instigação qualificada e paga agravam. Art. 54: em regra, ajuste/instigação/auxílio não são puníveis sem ao menos tentativa.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código Penal Militar, arts. 53 e 54, texto compilado; CEBRASPE STM/2004; banco auditado Águia Simulados para pegadinha de literalidade.